

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1946/2532

พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร กับพวก

โจทก์

บริษัท ซี.ซี.เอส.เทคส์ จำกัด

จำเลย

นายไพโรจน์ วงศ์พรหม ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 122)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 803,414.22 บาทแก่โจทก์พร้อม  
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ  
เสร็จ ทั้งนี้ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 54,335.90 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 503,414.22 บาท แก่  
โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528  
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้น  
ต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 120,119)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่วางหลัก  
ประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 92 แผ่นที่ 2,102)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไปเป็นเวลาห้าปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไปเป็นเวลาห้าปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ประชา บุญวนิช-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ